

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

город Минск

« 23 » января 2024

Настоящая публичная оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Момент Кредит» (УНП 193652121), в лице директора Стригун Антонины Ильиничны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель, оказать физическим лицам, в дальнейшем Заказчик консультационные услуги в области кредитования, по имеющимся кредитным продуктам в банковских (небанковских) кредитно – финансовых организациях, расположенных на территории Республики Беларусь, а именно: получить необходимые сведения от Заказчика, осуществить проверку кредитного рейтинга физического лица; осуществить анализ платежеспособности физического лица; исходя из анализа платежеспособности, а также предпочтения физического лица осуществить индивидуальный подбор финансового продукта (кредита, займа), отвечающего потребностям физического лица, а также осуществить полное и качественное сопровождение всей сделки и др.), за исключением предоставления консультирования по вопросам страхования и дополнительного пенсионного обеспечения, и выражает намерение Исполнителя заключить договор на условиях настоящей оферты с физическим лицом, которое осуществляет акцепт оферты.

Заказчик обязан перед выражением согласия на акцепт оферты ознакомиться с договором и приложениями к договору в полном объеме.

Выражение акцепта оферты Заказчиком в адрес Исполнителя является полным и безоговорочным подтверждением ознакомления физического лица с договором и выражением согласия физическим лицом на заключение договора и оказание услуги, а соответственно принятием прав и обязательств по договору.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Термины, которые используются в оферте:

Оферта – настоящий документ, опубликованный на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Момент Кредит» (далее – ООО «Момент Кредит») в сети Интернет по адресу: momentkredit.by.

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие физическим лицом оферты, предлагаемой Исполнителем.

Заказчик – любое физическое лицо, которое осуществляет акцепт оферты.

Вознаграждение – оплата услуг Заказчиком Исполнителю за оказанные услуги, в размере, установленном Приложением № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

Акт – документ, составленный Исполнителем единолично по итогам оказанной услуги Заказчику, подтверждающий факт оказанной услуги.

Сайт Исполнителя – информационный ресурс, принадлежащий Исполнителю и размещенный в сети: Интернет по адресу: momentkredit.by.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику возмездные консультационные услуги в области кредитования, а именно: предоставить сведения о кредитных продуктах предлагаемых физическим лицам, банковскими (небанковскими) кредитно – финансовыми организациями, расположенными на территории Республики Беларусь, а именно: после заключения договора истребовать у Заказчика сведения в порядке и объеме, необходимом для оказания услуги, осуществить проверку кредитного рейтинга физического лица; осуществить анализ платежеспособности физического лица; исходя из анализа платежеспособности, а также предпочтения физического лица осуществить индивидуальный подбор финансового продукта (кредита, займа), отвечающего потребностям физического лица, а также осуществить полное и качественное сопровождение всей сделки от момента сбора информации от Заказчика до фактического получения Заказчиком результата рассмотрения кредитной заявки от банковской (небанковской) кредитно – финансовой организации¹, а Заказчик обязуется принять результат оказанной услуги и оплатить вознаграждение Исполнителю, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Заказчик, до заключения договора, обязан ознакомиться с публичной офертой и договором, размещенном на официальном сайте ООО «Момент Кредит» momentkredit.by.

1.3. Исполнитель, получив заявку от Заказчика обязуется оказать Заказчику консультационную услугу в порядке и сроки, установленные договором, после заключения такого договора.

1.4. Заказчик предоставляет в адрес Исполнителя необходимые сведения (персональные данные и иные необходимые сведения) в объеме, необходимом Исполнителю;

1.5. Исполнитель по заявке Заказчика предоставляет исчерпывающую информацию о доступных способах кредитования (предоставления займов), наличия кредитных продуктов для физических лиц предлагаемых банковскими (небанковскими) кредитно – финансовыми организациями, расположенными на территории Республики Беларусь, удовлетворяющих интересам и требованиям Заказчика по оформленной заявке.

1.6. Исполнитель предоставляет Заказчику сведения о доступном размере денежных средств возможных к получению Заказчиком от банковских (небанковских) кредитно – финансовых организаций, в том числе займов, исходя из платежеспособности Заказчика, в том числе сообщает доступную информацию о

¹ ООО «Момент Кредит» не оказывает услуги по оформлению и предоставлению населению микрозаймов, кредитов и других финансовых услуг, регулируемых Указом Президента № 394 «О предоставлении и привлечении займов». Исполнитель не осуществляет консультирование в сфере страхования и дополнительного пенсионного обеспечения.

периоде заключения договора (кредит, заем), порядке получения денежных средств (зачисления на счет Заказчика, получение наличных денежных средств) и способе (порядке) исполнения принятого Заказчиком обязательства по договору, включая риски и последствия ненадлежащего исполнения обязательств.

1.7. Исполнитель оказывает Заказчику содействие в сборе необходимых для оформления кредитной заявки документов, их обработке, а также оказание содействия в направлении сформированного пакета документов и (или) кредитной заявки в банковские (небанковские) кредитно – финансовые организации для одобрения кредитной заявки Заказчика, с целью получения Заказчиком денежных средств (займов), путем одобрения банковскими (небанковскими) кредитно – финансовыми организациями и (или) иными микрофинансовыми организациями сформированной кредитной заявки.

1.8. Заказчик обязан сообщить в адрес Исполнителя информацию об одобрении и (или) отклонении направленной кредитной заявки, а также о размере денежных средств разрешенной к получению, на основании одобренной кредитной заявки.

1.9. Одобрение кредитной заявки банковской (небанковской) кредитно – финансовой организацией является фактом надлежащего оказания Исполнителем Заказчику услуги по договору и исполнением обязательства Исполнителя перед Заказчиком в полном объеме.

1.10. Начало выполнения услуги: дата заключения договора;

1.11. Окончание выполнения услуги: результат рассмотрения кредитной заявки банковской (небанковской) кредитно – финансовой организацией.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:

2.1. Договор считается заключенным, если между Сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

2.2. Договор, считается заключенным в простой письменной форме, при соблюдении Заказчиком и Исполнителем следующих условий в совокупности: Заказчик обязан изучить договор, размещенный на официальном сайте ООО «Момент Кредит»: momentkredit.by. Осуществить акцепт оферты, т.е. принять условия Исполнителя, установленные договором (акцептом Заказчика считается: телефонный звонок, оформление заявки через сайт и (или) иные приложения Исполнителя, направления запроса на электронную почту Исполнителя и иное). Перейти по активной ссылке momentkredit.by/treaty и заполнить размещенную на странице анкету. Внести запрашиваемые системой сведения. В графе «Электронная подпись» с использованием средств связи и специальной компьютерной программы собственноручно проставить подпись, которая является аналогом собственноручной подписи Заказчика и обеспечивает идентификацию стороны (Заказчика) подписавшего договор. Принять дополнительные условия, относящиеся к договору (предварительно ознакомившись с ними). Нажать кнопку «Подписать договор», тем самым заключив с ООО «Момент Кредит» договор на оказание консультационных

услуг.

2.3. Договор может быть также заключен между Сторонами в простой письменной форме при личном обращении Заказчика в адрес Исполнителя по месту фактического оказания услуг Исполнителем (офис).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. оказать Заказчику услуги, связанные с консультированием, т.е. предоставлением сведений в адрес Заказчика о доступных кредитных продуктах, а также оказании помощи в сборе необходимой документации, ее обработке и формировании кредитной заявки, ее направления в адрес банковской (небанковской) кредитно – финансовой организации, находящейся на территории Республики Беларусь, а также совершать иные действия, связанные с оказанием услуги, в том числе:

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. истребовать сведения у Заказчика в объеме, необходимом для оказания услуги (паспортные данные Заказчика, актуальные данные о номерах телефонов, адресах электронных почтовых ящиков, актуальном месте регистрации и (или) проживания Заказчика и др.);

3.2.2. осуществить проверку кредитного рейтинга физического лица (по усмотрению Исполнителя);

3.2.3. осуществить анализ платежеспособности физического лица (по усмотрению Исполнителя);

3.2.4. исходя из произведенного анализа платежеспособности, а также предпочтения физического лица осуществить индивидуальный подбор финансового продукта (кредита, займа), отвечающего потребностям физического лица;

3.2.5. на основании произведенного анализа с учетом выбранного Заказчиком кредитного продукта, Исполнитель оказывает при необходимости помощь в формировании и направлении для рассмотрения в выбранную Заказчиком банковскую (небанковскую) кредитно – финансовую организацию кредитной заявки;

3.2.6. осуществляет полное и качественное сопровождение всей сделки от момента поступления заявки до фактического получения Заказчиком кредита (займа);

3.2.7. стороны самостоятельно определяют способ истребования и (или) предоставления необходимых Исполнителю от Заказчика сведений.

3.2.8. оказывать услуги как лично, так и привлекая лиц, состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с ним. Исполнитель гарантирует, что лица, привлекаемые им для оказания услуг Заказчику, прошли необходимую подготовку и имеют документы, подтверждающие их квалификацию.

3.3. Исполнитель принимает на себя обязательство по защите предоставленных Заказчиком персональных данных. Заказчик при заключении

договора дает согласие на обработку и использование Исполнителем предоставленных персональных данных.

3.3.1. в части защиты персональных данных Стороны руководствуются Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон о защите персональных данных), нормативными актами, регулирующими вопросы защиты персональных данных и рекомендациями Национального центра по защите персональных данных.

3.3.2. по Договору Исполнитель является уполномоченным лицом в соответствии со ст. 7 Закона о защите персональных данных, и осуществляет от имени и в интересах Заказчика обработку персональных данных физических лиц, передаваемых Заказчиком.

3.3.3. при получении от Заказчика, либо от третьих лиц, уполномоченных Заказчиком, персональных данных физических лиц в целях оказания услуг, согласия таких физических лиц на сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление (далее – обработка персональных данных) Исполнителем не требуется согласно абзацу 15 статьи 6 Закона о защите персональных данных.

3.3.4. подписанием Договора Заказчик гарантирует и подтверждает следующее:

3.3.5. персональные данные получены законными способами, цели сбора персональных данных соответствуют целям, указанным в договоре;

3.3.6. субъекты персональных данных дали согласие на обработку своих персональных данных, в случае необходимости, а также передачу персональных данных, в том числе трансграничную, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;

3.3.7. в случае изменения персональных данных субъекта, отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных данная информация будет своевременно доводиться до Исполнителя.

3.3.8. исполнитель гарантирует, что условия обработки персональных данных, конфиденциальности и безопасности персональных данных будут обеспечиваться в соответствии с Законом о защите персональных данных.

3.3.9. заказчик несет ответственность перед субъектом персональных данных за действия Исполнителя. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком.

3.3.10. стороны устанавливают, что все сведения и информация, ставшие известными Исполнителю во время оказания услуг по настоящему Договору, в том числе обозначенные Заказчиком в письменном виде «Конфиденциальная информация» и/или «Коммерческая тайна», являются конфиденциальными (далее – конфиденциальная информация) и не подлежат разглашению без предварительного письменного разрешения Заказчика.

3.3.11. под разглашением конфиденциальной информации понимаются действия или бездействие Исполнителя, в результате которых конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме) становится известной третьим лицам, не занятым непосредственно в выполнении

работ для Заказчика, совместных проектах и другой совместной деятельности Сторон;

3.3.12. исполнитель по настоящему Договору является оператором в контексте обработки персональных данных в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о защите персональных данных. Оператор обязуется обрабатывать персональные данные исключительно в целях исполнения настоящего договора.

3.3.13. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных;

3.3.14. принять меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии со ст. 17 Закона о защите персональных данных, в том числе:

- назначить лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных;

- принять документы, определяющие политику Исполнителя в отношении обработки персональных данных;

- ознакомить работников Исполнителя и иных лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Республики Беларусь о персональных данных, политикой Исполнителя в отношении обработки персональных данных;

- установить порядок доступа к персональным данным;

- осуществлять техническую и, при необходимости, криптографическую защиту персональных данных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- прекратить обработку персональных данных по завершении, прекращении, расторжении настоящего договора.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. полностью ознакомиться с офертой до момента направления в адрес Исполнителя акцепта и заключения договора;

3.4.2. предоставить в адрес Исполнителя полную и достоверную информацию о себе (паспортные данные, контактные номера телефонов, адрес электронной почты, сведения о месте регистрации (проживания)), а также иные сведения истребуемые Исполнителем для оказания услуги и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии до фактического момента оказания услуги;

3.4.3. принять результат оказанной услуги и своевременно оплатить стоимость оказанных Исполнителем услуг, в размере, установленном Приложением № 1 к договору;

3.4.4. предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по договору;

3.4.5. не использовать полученные в рамках оказания услуг по договору информацию и материалы в коммерческих целях, от своего имени, размещать в открытом доступе, передавать третьим лицам;

3.4.6. не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные,

предоставленные Исполнителем в связи с исполнением договора;

3.4.7. направить в адрес Исполнителя, сведения, подтверждающие факт одобрения банковской (небанковской) кредитно – финансовой организацией кредитной заявки, любым доступным способом, согласованным Сторонами (п.п. 3.3.7.1. договора);

3.4.7.1. переслать полученное Заказчиком СМС сообщение (иное уведомление) полученное от банковской (небанковской) кредитно – финансовой организации, с информацией, содержащей сведения об одобрении кредитной заявки либо предоставить сведения об одобрении кредитной заявки в адрес Исполнителя иным доступным документально подтверждающим способом.

3.4.7.2. Исполнитель не несет ответственность за отказ банковской (небанковской) кредитно – финансовой организацией в одобрении кредитной заявки, не предоставлении кредитных денежных средств Заказчику. Исполнитель оказывает консультационные услуги: оказывает помощь в сборе, обработке информации, выборе кредитного продукта и др.

3.5. Заказчик вправе:

3.5.1. требовать от Исполнителя надлежащего выполнения его обязательств по договору;

3.5.2. использовать результат оказанной услуги Исполнителем, исключительно для получения денежных средств в банковской (небанковской) кредитно – финансовой организации согласованной Исполнителем в ходе выполнения услуги.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ:

4.1. Заказчик обязуется принять результат оказанной услуги и оплатить Исполнителю вознаграждение в порядке и срок, установленный договором и размере, установленном Приложением № 1 к договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

5.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Исполнителя, указанный в реквизитах (п. 9 договора) либо по средствам ЕРИП: ЕРИП – Информационные услуги – Деловая информация – Момент Кредит – Консультационные услуги – ФИО клиента – (сумма комиссии в белорусских рублях) – оплатить.

5.2. Валюта платежа – белорусские рубли.

5.3. Днем осуществления платежа считается дата зачисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Исполнителя.

5.4. Все расходы по осуществлению переводов денежных средств на счет

Исполнителя несет Заказчик.

5.5. Заказчик обязан информировать Исполнителя об одобрении кредитной заявки не позднее дня, следующего за днем получения такого уведомления, для составления акта (п.п. 5.7. договора).

5.6. Предоставление сведений, указанных в п.п. 5.5. настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в адрес Исполнителя любым согласованным с Исполнителем способом.

5.7. На основании сведений, предоставленных Заказчиком в адрес Исполнителя, последний в соответствии с постановлением Минфина от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов» составляет единолично акт приемки оказанных услуг (далее – акт) в соответствии с настоящим договором. После составления Исполнителем акта единолично копия акта направляется на электронную почту Заказчика либо иным согласованным Сторонами способом с обязательным уведомлением о доставке/получении акта, не позднее дня, следующего за днем его составления.

5.8. При наличии претензий к Исполнителю Заказчик вправе отправить Исполнителю свои претензии в письменном виде не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта. Датой получения акта считается дата направления Исполнителем акта в адрес Исполнителя электронной почтой (иным способом, согласованным сторонами). При отсутствии претензий со стороны Заказчика, в указанный в настоящем пункте договора срок, услуги считаются оказанными Исполнителем Заказчику надлежащим образом. Заказчик не имеет к Исполнителю претензий по качеству, объему, сроку оказанных услуг.

5.9. На основании полученного акта Заказчик обязан оплатить Исполнителю вознаграждение, установленное Приложением № 1 к настоящему договору, в срок не позднее дня следующего за днем получения акта. Фактом получения акта является его направление Исполнителем в адрес Заказчика согласованным Сторонами способом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

6.1. За несоблюдение (невыполнение) обязательств по настоящему договору, каждая из Сторон несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы неоплаченного вознаграждения, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком п.п. 5.5. договора, Исполнитель вправе возложить на Заказчика штраф в размере десяти базовых величин однократно².

6.4. Исполнитель вправе взыскать с Заказчика проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке, установленном ст. 366 Гражданского

² Размер базовой величины устанавливается и изменяется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь.

кодекса Республики Беларусь, за период неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Заказчика перед Исполнителем, т.е. в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнителю за оказанную услугу.

6.5. В случае предоставления Заказчиком, в адрес Исполнителя недостоверных (не актуальных, ложных) сведений (персональных данных, контактных номеров телефонов и др.), послуживших основанием для отказа банковской (небанковской) кредитно – финансовой организацией в рассмотрении (одобрении) кредитной заявки, отказе в выдаче кредитных денежных средств, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за результат оказанной услуги. Исполнитель оставляет за собой право требовать от Заказчика фактической оплаты за оказанные Исполнителем услуги, в соответствии с Приложением № 1 к договору. Услуга считается оказанной надлежаще и в полном объеме.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение срока, на который Заказчику оказывается услуга.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, вытекающие из настоящего договора, либо связанные с ним, подлежат разрешению путем проведения досудебного порядка урегулирования спора.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами в процессе переговоров, любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся настоящего договора либо его нарушение, прекращение или недействительность подлежат рассмотрению в суде Советского района г. Минска, что не противоречит ст. 49 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, т.е. по месту нахождения Исполнителя. Письменный досудебный порядок урегулирования спора не является для Сторон обязательным. В случае направления/получения одной из Сторон претензии, ответ на претензию должен быть дан отправителю не позднее десять календарных дней, с момента получения претензии получателем.

7.3. Во всем остальном, что не установлено договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Беларусь.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

8.1. Договор вступает в силу с момента размещения его в сети Интернет по адресу: momentkredit.by и действует до момента отзыва или изменения.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в договор в любой момент по своему усмотрению. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:

momentkredit.by.

8.3. Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать действующую редакцию договора на сайте Исполнителя.

8.4. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе с проставлением оригинальных подписей сторон, при условии подписания договора с учетом положений п. 2 договора, не является основанием считать договор незаключенным.

8.5. Окончание срока выполнения услуги не является окончанием срока действия договора и не освобождает Стороны от исполнения иных обязательств по договору (внесение Заказчиком оплаты за оказанные Исполнителем услуги и др.).

8.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.7. Договор имеет одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Исполнитель: Общество с ограниченной
ответственностью «Момент Кредит»

Юридический адрес: 220090, г. Минск,
ул. Олешева, д. 1, оф. 19

Почтовый адрес:

Место нахождение офиса:

УНП 193652121

Реквизиты:

р/с BY26SLAN30125507400000100000 в

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», код банка

SLANBY22

контактный тел.: +37529 5638752

e-mail: t.antonina2014@yandex.by